

Nr. 78 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsarbeitsminister. 8. Mai 1939*R 43 II/1558b, Bl. 94–95 Reinkonzept¹**Druck: KURZ, Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 267 f.**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Gesetz über die Erfindungen von Erfolgsmännern.

Der Führer und Reichskanzler hatte zwar zunächst, wie ich mit Schreiben vom 15. April 1939 – Rk. 8035 B II – mitgeteilt habe, dem vorbezeichneten Gesetzentwurf zugestimmt². Vor³ Vollziehung des Gesetzes hat der Führer dessen Inhalt jedoch nochmals wiederholt einer Durchsicht unterzogen. Dabei hat er sich dahin geäußert, daß er eine nochmalige eingehende Nachprüfung des Gesetzes für erforderlich halte, dessen Inhalt ihm doch teilweise zu erheblichen Bedenken Anlaß gebe.

Insbesondere erscheine es fraglich, meinte der Führer, ob das Gesetz so einfach und verständlich gefaßt sei, daß der Personenkreis, den es wesentlich angehe, überhaupt in der Lage sei, sich mit dem Inhalt der Vorschriften, die dem Schutz seiner Rechte dienen sollen, auch wirklich vertraut zu machen. Schon die Frage, ob eine Erfindung in das Arbeitsgebiet des Betriebes fällt, wird für viele Arbeiter und Angestellte schwer zu entscheiden sein. Auch die Regelung der Meldepflicht und ihrer Voraussetzungen erscheinen einer Vereinfachung bedürftig, wenn der wesentliche Zweck wirklich erreicht werden soll, gerade auch den Erfolgsmännern ihre Erfindungsrechte zu sichern. Es könnte in diesem Zusammenhang erwogen werden, ob es nicht zweckmäßig erscheinen möchte, der Anmeldung (§ 1 Abs. 2⁴) erst die Entscheidung über die Frage der Patentfähigkeit vorausgehen zu lassen. Einer Vereinfachung werden vielleicht auch die Anforderungen zugänglich sein, die an die Erfindungsmeldung gestellt werden, um sicherzustellen, daß ihre Erfüllung auch Erfolgsmännern in einfacheren Arbeitsstellen zur Vermeidung von Rechtsnachteilen möglich ist. Dabei ist von dem Gedanken ausgegangen, daß ein großer Teil der Erfolgsmänner nicht in der Lage sein wird, sich rechtlich beraten zu lassen, sondern darauf angewiesen ist, seine Rechte selbst wahrzunehmen.

¹ Entw. durch RKabR Killy, 6. 5. 1939, der auch den im RAM zuständ. Ref. MR Steinmann vorab telefon. unterrichtete. Abschrift ging an sämtl. Ressorts: s. R 3001/20629, Bl. 412; R 5101/23534, unfol. – Das Schreiben bezieht sich auf die KabVorl. eines „Gesetzes über die Erfindungen von Erfolgsmännern“, welche der RAM am 17. 3. 1939 eingebracht hatte: R 43 II/1558b, Bl. 72–85; R 3001/20629, Bl. 385 ff.; Abdruck: KURZ S. 262–266. Nach den Vorlagen vom 25. 6. 1936 (ARH III, Nr. 107), 6. 4. 1937 (ARH IV, Nr. 68), 8. 5. 1937 (R 43 II/1558a, Bl. 170–172) und 30. 4. 1938 (ebd. Bl. 201–204) handelte es sich um die mittlerweile fünfte Entw.-Fassung. Sie beschränkte sich auf die private Wirtschaft, klammerte also das Recht der Beamtenerfindung und den öffentl. Dienst aus, weshalb der RAM keine wesentl. Widerstände mehr erwartete. In Wirtschaftskreisen bestanden gleichwohl Reserven gegen das Vorhaben: Am 10. 8. 1938 hatte Präs. Pietzsch/RWiK zu StS Krohn geäußert: „Das Erfindergesetz werde nicht für die guten Erfinder gemacht, sondern für die Faselhänse. Es sei eine große Gefahr und werde Unfrieden in die Betriebe bringen.“ R 3901/20652, Bl. 115. Pietzsch sah in jeder Erfindung v. a. eine aus dem Betrieb erwachsene und daher von ihm auszuwertende Gemeinschaftsleistung. In einer Ressortbesprechung am 10. 11. 1938 hatte er diese Bedenken wiederholt; ebd. Bl. 130–135.

² R 43 II/1558b, Bl. 88. Es handelte sich lediglich um die Notifizierung des erfolgreichen Abschlusses des Umlaufverfahrens, welche in aller Regel, d. h. sofern Lammers die Zustimmung Hitlers unzweifelhaft erschien, den stereotypen Satz enthielt: „Der Führer und Reichskanzler hat ihm [dem Gesetz] zugestimmt.“ Es war ihm zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht vorgetragen und zumindest in den Details unbekannt.

³ Von Lammers korrigiert aus „Nach“ im Entwurf und Marge.: „Daß der Führer bereits unterschrieben hat, braucht nach außen nicht bekanntgegeben zu werden.“ Bedenken waren Hitler erst unmittelbar nach Vollziehung des Gesetzes am 30. 4. 1939 gekommen: Anhang, FV 183*.

⁴ § 1 Abs. 1–2 entsprach noch wörtlich der Fassung, über die die Ressorts schon im Apr. 1937 Einigkeit erzielt hatten: ARH IV, Nr. 68 Anm. 5.

Dem mir erteilten Aufträge entsprechend bitte ich daher, den Inhalt des Gesetzes einer nochmaligen Nachprüfung darauf zu unterziehen, wieweit durch eine Vereinfachung des Verfahrens und eine leichter verständliche Darstellung etwa eine Verbesserung der Rechtswahrungsmöglichkeiten für die Gefolgsleute herbeigeführt werden kann.

Die Gesetzesurkunde habe ich hier in Verwahrung genommen⁵.

L[ammers]

⁵ Der RAM legte am 9. 6. 1939 Neuentw. des Gesetzes und einer DVO vor und erläuterte: Das Gesetz enthalte nur die „Grundsätze“ des Arbeitnehmererfindungsrechts, die DVO alle „techn. Einzelheiten“. Der Festlegung, ob eine Neuerung in das Arbeitsgebiet des Betriebes falle, sei durch die Ausdehnung der Meldepflicht auf *alle* Erfindungen vorgebeugt, die Meldung selbst dahin vereinfacht, daß sie nur „die wesentlichen Merkmale“ einer Erfindung anzugeben habe und „weitere Auskünfte“ erst auf Verlangen des Unternehmens beizubringen seien. R 43 II/1559, Bl. 10–15; R 3001/20629, Bl. 413–418; R 3101/10301, Bl. 16–21. Präs. Pietzsch hatte vorab mit Schreiben an Lammers vom 23. 5. 1939 ein Bedürfnis für das Gesetz schlicht verneint, sofern es nicht „unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse des Betriebes“ abgefaßt sei, und wiederholte diesen Vorbehalt am 7./25. 7. auch gegen den Neuentwurf; R 43 II/1559, Bl. 2–9, 17–23; R 3101/10301, Bl. 44–50. RM Kerrl bezweifelte am 13. 7., ob sich die Einwände Hitlers wirklich auf formale Gliederungsfragen und nicht „in erster Linie auf den eigentlichen Gesetzesinhalt beziehen“, und auch RM H. Frank meinte in seiner Stellungnahme vom 5. 8., durch die Trennung in Gesetz und DVO werde „m. E. das erreicht, was der Führer nicht wünscht, nämlich eine Beeinträchtigung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Gesetzes“; R 43 II/1559, Bl. 16, 28–32. Der RErzM wiederum stieß sich an der Meldepflicht für sämtl. Erfindungen, während eben dies dem RIM am 25. 7. 1939 Anlaß bot, den Einbau des bislang separaten BeamtenerfindungsG vorzuschlagen; ebd. Bl. 23, 26 f.; KURZ S. 87–89. Nach einer Zäsur bei Kriegsausbruch äußerte sich der RAM mit Schreiben an die Ressorts vom 17. 11. 1939 zu den bisherigen Stellungnahmen und hoffte auf eine rasche Schlußbehandlung: Das Gesetz werde „einen weiteren Anreiz für die während des Krieges besonders erwünschte erfinderische Tätigkeit der Angestellten bieten“; R 43 II/1559, Bl. 37–47; R 3101/10301, Bl. 74 f. Jedoch beantragte nun gerade der Chef OKW am 28. 2. 1940 die Aussetzung des Entw. auf Kriegsdauer; R 43 II/1559, Bl. 57a. In die Lücke stieß die DAF vor, indem sie im Jan. 1940 in der Presse verlautbaren ließ, künftig übernehme ihr „Amt für techn. Wissenschaften“ die Vorprüfung aller Neuerungen, das Problem der „Gefolgschaftserfindungen“ werde so „einer gerechten Lösung zugeführt“; R 3101/10302, Bl. 3–5; vgl. APK II 4, Reg. Nr. 40195. Erst als die Aussicht auf ein schnelles Kriegsende schwand, revidierte das OKW auf einer Besprechung im RAM am 13. 11. 1940 seine Haltung und erkannte die Kriegswichtigkeit des Erfinderschutzes an; R 3901/20630, Bl. 8 f. Der RAM proponierte daraufhin am 17. 11. 1940 eine überarbeitete Neufassung, die wiederum Handlungsbedarf auslöste und erst anderthalb Jahre später in anderer Form, als VO des BVJP, Wirklichkeit wurde; s. R 43 II/1559, Bl. 60–115; R 3001/20630, Bl. 10 ff.; R 3101/10302; R 4701/19754.

Zitierhinweis

Nr. 78 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsarbeitsminister. 8. Mai 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d078>